

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אוהד טל

פ/25/3662

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון – הגבלת משך זמן החקירה המשטרתית וטיפול התביעה בתיק החקירה עד להגשת כתב אישום), התשפ"ג–2023

1. ביטול סעיף 57א.
בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982¹ (להלן – החוק העיקרי), סעיף 57א – בטל.
2. תיקון סעיף 59.
בסעיף 59 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא :
"ב) (1) משך זמן החקירה המשטרתית לא יעלה על פרק הזמן הקצר ביותר הדרוש לבירור העניין החל מיום פתיחת החקירה, ובכל מקרה לא יעלה על תקופת הזמן הקבועה בפסקה (2).
(2) משך החקירה המשטרתית לא יעלה על התקופות המנויות להלן :
(א) בעבירה מסוג חטא – עד שישה חודשים ;
(ב) בעבירה מסוג עוון – עד שנה ;
(ג) בעבירה שדינה מאסר לפחות שלוש שנים ולא יותר מעשר שנים – עד שנתיים ;
(ד) בעבירה שדינה חמור ממאסר של עשר שנים לא יוגבל משך החקירה.
(3) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיך לכך רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את משך הזמן הקבוע בפסקה (2) לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים ולחזור ולהאריך את משך הזמן כאמור מעת לעת.
(4) בפסקה (3) ובסעיף 61(ג), "טעמים מיוחדים" – לרבות פעולות חקירה מחוץ לשטח ישראל וחקירות שבהן עניין מיוחד לציבור.

(5) לא יקבל בית המשפט ראיות שהושגו בחקירה שנערכה בניגוד להוראות סעיף זה או בניגוד להוראות סעיף 61, אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו.

(6) אין בהוראת סעיף זה כדי לפגוע בהוראות כל דין אחר.

(ג) בסעיף זה, "יום פתיחת החקירה" – אם נפתחה החקירה בעקבות תלונה, המועד שבו הוגשה התלונה; אם נפתחה החקירה בעקבות מידע שהגיע למשטרה בדרך אחרת, המועד שבו החליט הגורם המוסמך על פתיחתה של חקירה או של בדיקה; החלטה על איסוף סמוי של מודיעין לא תיחשב כפתיחה של חקירה או בדיקה.

תיקון סעיף 61 2. בסעיף 61 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) ביקש התובע לערוך השלמת חקירה כאמור בסעיף קטן (א), יתחום מראש את משך הזמן המותר להשלמת החקירה וזאת בהתייעצות עם צוות החקירה, ובלבד שהתקופה שתיקבע לא תעלה על שלושה חודשים.

(ג) פרקליט המחוז רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את משך הזמן שנקבע להשלמת החקירה כאמור בסעיף קטן (ב) לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים ולחזור ולהאריך את משך הזמן כאמור מעת לעת."

תיקון סעיף 62 3. בסעיף 62 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) אדם שיש להעמידו לדין יגיש נגדו תובע כתב אישום לבית המשפט.

(ד) כתב האישום יוגש במועד שאינו מאוחר מן המועד הקבוע להלן:

(1) בתיקים שבהם מטפל תובע משטרתי – עד תשעה חודשים מיום סיום החקירה;

(2) בתיקים שבהם מטפל תובע מפרקליטות המדינה או מפרקליטות המחוז – עד שנים עשר חודשים מיום סיום החקירה;

(3) באישומים לפי העבירות המנויות בתוספת התשיעית – עד שמונה עשר חודשים מיום סיום החקירה.

(ה) לא ידון בית המשפט בכתב אישום שהוגש בניגוד להוראות סעיף קטן (ד).

ביטול סעיף 67 4. סעיף 67 לחוק העיקרי – בטל.

הוספת תוספת שביעית 5. אחרי התוספת השמינית לחוק העיקרי יבוא:

"תוספת תשיעית"

1. עבירות מסוג פשע חמור ;
2. עבירות שנדרשת בהן חקירה הכוללת גביית עדויות או השגת מסמכים מגורמים הנמצאים מחוץ לישראל."
6. תחולה. הוראות חוק זה יחולו על חקירות שהחלו לאחר יום פרסומו.

ד ב ר י ה ס ב ר

ההמתנה של אדם לתום החקירה המשטרתית מותירה אותו באי ודאות לגבי עתידו, ולכך השלכות משמעותיות על חייו. יתר על כן, לעתים יש בכוחה של החקירה לפגוע בכבודו ובשמו הטוב של החשוד, במעמדו החברתי, במקור פרנסתו, באינטרסים חשובים אחרים שלו ובתפקודו של גוף שבו הוא ממלא תפקיד. על כן, מן הראוי לצמצם את משך החקירה כדי להפחית עד כמה שניתן את הפגיעה במי שמתנהלת נגדו חקירה.

הצעת החוק מביאה לידי ביטוי את החשיבות שרואה המחוקק בצמצום משך החקירה, תוך שהיא יוצרת איזון בין זכויות חשודים ונחקרים לבין אינטרס הציבור במיצוי הליכי החקירה עד תום ואכיפת החוק.

הצעת החוק אינה נוגעת לפעולות המשטרה לשם איסוף מידע מודיעיני, שכן הידיעה בדבר ביצוע העבירה המוזכרת בסעיף 59 כמועד פתיחת החקירה מתגבשת רק בסוף תהליך איסוף המידע. מועד תחילת החקירה, שבו עוסק החוק המוצע, הוא המועד שבו התגבש חשד לביצוע עבירה על ידי אדם או תאגיד.

סעיף 59(ב)(1) המוצע – אם ניתן לעשות כן, חובתם של גורמי החקירה לצמצם את משך החקירה למינימום – אף פחות מאשר משכי הזמן הקבועים בסעיף קטן (ב)(2).

סעיף 59(ב)(2) המוצע – סעיף זה קובע משכי זמן שונים המותרים לחקר חשדות שונים. הסעיף מבחין בין עבירות לפי סוגן ולפי חומרתן, מתוך הכרה במורכבות השונה של החקירה של עבירות מסוגים שונים, ובכך שהאינטרס הציבורי באכיפת החוק בעבירות חמורות מצדיק הארכת משך החקירה על אף הפגיעה הנגרמת כתוצאה מחקירה ממושכת יותר.

משכי הזמן הקבועים בסעיף הם משכי זמן מרביים והציפייה היא לכך שחקירות של עניינים פשוטים יארכו תקופות קצרות בהרבה מאלו הקבועות בסעיף.

בעבירות שהעונש בגיןן הוא יותר מ-10 שנות מאסר, האינטרס הציבורי במיצוי הליכי החקירה ובגילוי האמת גובר על אינטרס החשוד בקציבת משך זמן החקירה, על כן בעבירות אלו מן הראוי שלא יוגבל משך זמן החקירה.

סעיף 59(ב)(3) המוצע – סעיף זה נובע מבוסס על ההכרה בכך שייתכנו מקרים יוצאי דופן, שבהם תיידרש חקירה ארוכה יותר מן המקובל. בפסקה (4) קבועים במפורש שני סוגי מקרים יוצאי דופן שמצריכים חקירה ארוכה מן המקובל.

סעיף 59(ב)(5) המוצע – סעיף זה קובע כלל פסילה יחסי של ראיות שהושגו בחקירה שנערכה בניגוד להוראות הסעיף, בדומה לכלל הקבוע בסעיף 32 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

סעיף 59(ג) המוצע – סעיף 59 לחוק, בנוסחו הקיים, קובע: "נודע למשטרה על ביצוע עבירה, אם על פי

תלונה ואם בכל דרך אחרת, תפתח בחקירה...". הסעיף אינו קובע מועד לפתיחתה של אותה חקירה ואינו מגדיר מהו המועד בו תיחשב החקירה כחקירה שכבר נפתחה. כמו כן, בפועל התפתח נוהג, לפיו במקרים רבים מתחילה המשטרה את טיפולה במידע שהגיע אליה בדרך שנקראת "בדיקה" ולא "חקירה". לפיכך, יש צורך להגדיר, כדי שהתיקון המוצע לחוק יוכל להיות ישים, מהו המועד שממנו ואילך תיקרא החקירה "חקירה שנפתחה".

סעיף 61 המוצע – מאותם רציונלים של הצורך בהגבלת זמן החקירה המשטרתית יש גם לתחום בזמן את השלמת החקירה אם התבקשה על ידי התובע, שאם לא כן תרוקן תכלית החוק המוצע מתוכנה. בסעיף קבוע מנגנון הארכה המקנה את הסמכות לפרקליט המחוז.

סעיף 62(ד) המוצע – מאותם רציונלים של הצורך בהגבלת זמן החקירה המשטרתית יש לתחום גם את משך זמן הטיפול בתיק על ידי התובע, ולקבוע את משך הזמן שבמסגרתו עליו להגיש כתב אישום אם החליט שיש מקום להגישו.

סעיף החוק מבחין בין סוגי תובעים שונים על בסיס ההנחה שתיקים המטופלים על ידי הפרקליטות מורכבים יותר מהתיקים המטופלים על ידי התביעה המשטרתית, ולכן זמן הטיפול הדרוש בהם ממושך יותר.

בתיקון המוצע צורפה תוספת תשיעית לחוק. העבירות המנויות בתוספת הן עבירות שמשך זמן הטיפול בהן ארוך יותר. מדובר בעיקר בעבירות חמורות או בין-לאומיות שמטבען מסתעפות לנאשמים ואישומים מרובים.

סעיף 62(ה) המוצע – סעיף זה קובע כי בית המשפט לא יהיה מוסמך לדון בכתב אישום שהוגש באיחור על ידי התביעה.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת ניסן סלומינסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/3041/20).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ד בתמוז התשפ"ג (03.07.2023)